

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2537

นาง เหวา ศรีวิสัย

นาย ปิ่น สุวรรณ กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

เมื่อผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อทำกินต่างดอกเบี้ย มิใช่เป็นการซื้อขาย
ที่ดินจึงเป็นการครอบครองแทนผู้คัดค้านทั้งสามซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
โฉนดที่ดินพิพาทด้วย แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทนานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 7435 ตำบลโคกกรวดอำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อนายจัน สุวรรณนางล้อม สุวรรณ นายถนอม สุวรรณ นายโต สุวรรณ นายบุญ สุวรรณเด็กชายพร้อม สุวรรณ เด็กชายปิ่น สุวรรณ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นายจันและนางล้อมได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเมื่อ พ.ศ. 2499 ในราคา 10,000 บาท โดยผู้มีชื่อในโฉนดทุกคนรู้เห็นยินยอมพร้อมทั้ง มอบโฉนดที่ดินให้ผู้ร้องเก็บรักษาไว้ ผู้ร้องได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว มาโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ขอให้มีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำคัดค้านว่า นายจันและนางล้อมมิได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้อง แต่เป็นเรื่องที่นายจันและนางล้อมไปกู้ยืมเงินผู้ร้องจำนวน 10,000 บาทโดย

ตกลงให้ผู้ร้องเข้าทำนาในที่ดินบางส่วนของนายจันและนางล้อมแทนการชำระ
ดอกเบี้ย ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาโดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองให้ฎีกาในข้อ
เท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่
7435 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 7 ไร่ 3
งาน 72 ตารางวา มีชื่อนายจัน สุวรรณ นางล้อม สุวรรณ (บิดามารดาผู้คัดค้านทั้ง
สาม)นายถนอม สุวรรณ ผู้คัดค้านที่ 2) นายโต สุวรรณ นายบุญ สุวรรณ(ผู้คัดค้านที่
3) เด็กชายพร้อม สุวรรณ และเด็กชายปิ่น สุวรรณ(ผู้คัดค้านที่ 1) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ร่วมกัน บิดามารดาผู้คัดค้านทั้งสามถึงแก่กรรมไปแล้ว ผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองโฉนด
ที่ดินและทำนาในที่ดินพิพาททั้งแปลงตลอดมาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีปัญหาต้อง
วินิจฉัยว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่

ทางพิจารณาผู้ร้องนำสืบว่า เมื่อประมาณ 35 ปีมาแล้ว นายจันนางล้อมขาย
ที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องในราคา 10,000 บาท ผู้ร้องชำระเงินครบถ้วนแล้วและเข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินพิพาทเต็มเนื้อที่ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นายจันนางล้อมมอบโฉนด
ที่ดินให้แก่ผู้ร้องยึดถือไว้ ผู้ร้องเคยขอให้นายจันนางล้อมไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พิพาทให้แก่ผู้ร้อง บุคคลทั้งสองอ้างว่าบุตรยังเป็นผู้เยาว์โอนไม่ได้ นายจันถึงแก่

กรรมประมาณ 10 ปีแล้ว นางล่อมถึงแก่กรรมเมื่อประมาณ 4-5 ปีมานี้ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบเปิดเผยไม่มีผู้ใดมารบกวน

ผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบว่า เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว นายจันนางล่อมกู้ยืมเงินผู้ร้องจำนวน 10,000 บาท แล้วมอบที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องทำกินต่างดอกเบี้ย นายจันถึงแก่กรรมประมาณ พ.ศ. 2519 นางล่อมถึงแก่กรรมประมาณ พ.ศ. 2529

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องและนายชัยสามีผู้ร้องต่างเบิกความอ้างว่า นายจันและนางล่อมขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้ร้องมิได้มีเอกสารใด ๆ มาสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว คงมีพยานบุคคลคือนายล่อม พินิจโคกกรวด นายบัวขาว ใหญ่สูงเนิน นางเหล่านะสูงเนิน และนางแสงจันทร์ เคนสันเทียะ มาเบิกความสนับสนุนแต่พยานบุคคลเหล่านี้ก็มิได้เป็นพยานรู้เห็นในการซื้อขายที่ดินพิพาทโดยตรงเพียงได้รับคำบอกเล่ามาอีกทอดหนึ่งจึงมีน้ำหนักน้อย ส่วนผู้คัดค้านทั้งสามนอกจากมีผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เบิกความว่าบิดามารดาผู้คัดค้านทั้งสามกู้เงินผู้ร้องแล้วมอบที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องทำกินต่างดอกเบี้ยแล้วยังมีนายเนียม ชมโคกกรวดที่ผู้ร้องยอมรับว่าเป็นผู้รู้เห็นอยู่ด้วย ในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทมาเบิกความสนับสนุนว่า บิดาผู้คัดค้านทั้งสามชวนพยานซึ่งขณะนั้นพยานเป็นสาววัดกำนันตำบลโคกกรวดไปเป็นเพื่อนในการกู้ยืมเงินผู้ร้อง และในการนี้บิดาผู้คัดค้านทั้งสามให้ผู้ร้องทำกินในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี้ยมิใช่การซื้อขายที่ดินเพียงแต่มอบโฉนดที่ดินให้ยึดถือไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น เห็นว่านายเนียมพยานผู้คัดค้านเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการระดับท้องถิ่นในขณะที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งมิได้มีประโยชน์ได้เสียกับฝ่ายใด คำเบิกความของนายเนียมน่าเชื่อถือ พยานหลักฐานของผู้คัดค้านทั้งสามมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของผู้ร้อง คดีฟังได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อทำกินต่างดอกเบี้ยจึงเป็นการครอบครองแทนผู้คัดค้านทั้งสามซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทด้วย แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทนานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำร้องขอ
ของผู้ร้องขอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุญนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>